

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1711/2530

บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด
บริษัท ยิง ยง การ ทอ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

นาย มา นะ สุริยะ ภูมิ กับพวก

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 712, มาตรา 731, มาตรา 732, มาตรา 744

ในกรณีที่ทรัพย์มีการจำนองหลายรายนั้น เมื่อผู้รับจำนองรายแรกขอให้ศาลขายทอดตลาดโดยปลอด จำนอง ก็ต้องถือว่าเป็นการปลอด จำนองไปตลอดถึงรายหลัง ๆ ด้วย และผู้รับจำนองรายอื่นไม่มีสิทธิขอให้ศาลขายทอดตลาดโดยติดจำนอง อันจะเป็นการขัดแย้งกับผู้รับจำนองรายแรกตามความมุ่งหมายที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 731, 732 และ 744(5).

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญากู้เงิน สัญญาขายลดเช็ค และเช็คเป็นเงิน 11,915,554.92 บาท และให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบเช็ครวม 4 ฉบับ เป็นเงิน 2,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมา โจทก์บังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรทอผ้าและทรัพย์สินในสำนักงาน และในโรงงานเพื่อขายทอดตลาด ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดมีการจำนองอันดับสองซึ่งผู้ร้องสองคนเป็นผู้รับจำนองและผู้ร้องทั้งสองขอให้ขายทอดตลาดอย่างติดจำนอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดโดยติดจำนอง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ขายโดยปลอดจำนอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ขายโดยปลอดจำนอง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่าทรัพย์ที่มีการจำนองสองรายเช่นนี้เมื่อโจทก์ผู้รับจำนองรายแรกบังคับคดีโดยปลอดการจำนองแล้วการจำนองรายที่สองหรือรายหลัง ๆ จะระงับไปเป็นการปลอดจำนองด้วยหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับจำนอง มาตรา 731 บัญญัติว่า อันผู้รับจำนองคนหลังจะบังคับตามสิทธิของตนให้เสียหายแก่ผู้รับจำนองคนก่อนนั้น หากอาจทำได้ไม่ มาตรา 732 บัญญัติว่า เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองแล้ว ได้เงินสุทธิเท่าใดให้ใช้แก่ผู้รับจำนองเรียงตามลำดับ มาตรา 744(5) จำนองย่อมระงับสิ้นไปเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจำนองหรือถอนจำนอง ตามบทกฎหมายดังที่ยกมานี้ เห็นว่า เมื่อผู้รับจำนองรายแรกขอให้ศาลขายทอดตลาดอย่างปลอดจำนองแล้ว ผู้รับจำนองรายหลัง ๆ จะขอให้ติดจำนองของตนอยู่ก็เป็นการบังคับตามสิทธิของตนเป็นที่เสียหายแก่ผู้รับจำนองคนก่อน ซึ่งไม่อาจทำได้ตาม มาตรา 731 ที่กล่าวแล้วและเมื่อขายทอดตลาดได้เงินแล้วจะต้องใช้แก่ผู้รับจำนองเรียงลำดับตาม มาตรา 732 หากผู้รับจำนองคนที่ 2 ไม่ยอมขายอย่างปลอดจำนองแต่ผู้รับจำนองคนที่ 3 ยอมขายอย่างปลอดจำนอง เงินที่ขายได้จะใช้เรียงลำดับที่จำนองตาม มาตรา 732 ก็ไม่อาจกระทำได้ และเมื่อพิจารณาประกอบกับ มาตรา 744(5) ที่ให้การจำนองระงับสิ้นไปเมื่อขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลแล้ว ทำให้เห็นชัดว่า เมื่อผู้รับจำนองรายแรกขอให้ขายทอดตลาดอย่างปลอดจำนองแล้วก็เป็น การปลอดจำนองไปตลอดถึงรายหลัง ๆ ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า ผู้ร้องทั้งสองไม่มีสิทธิขอ

ให้ขายทอดตลาดโดยติดการจำนองแย้งกับโจทก์ผู้รับจำนองรายแรก จึงชอบแล้ว
ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ".

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อโจทก์ผู้รับจำนองอันดับแรกได้นำยึดทรัพย์สินจำนองออกขาย
ทอดตลาดชำระหนี้ ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดมีการจำนองอันดับ 2 เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีสอบถามผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองอันดับ 2 ได้ขอให้ขายทอดตลาดไปโดยให้
ติดจำนองอันดับ 2 ของตนไว้ ในเรื่องจำนองนั้นไม่ว่าทรัพย์สินจะได้มีการจำนองไว้
กับผู้รับจำนองกี่รายก็ตาม แต่เมื่อมีการบังคับจำนองนำทรัพย์สินที่จำนองออกขาย
ทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิเท่าใด ก็จะต้องนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้น
ใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองแต่ละคนเรียงตามลำดับวันเวลาที่ได้จดทะเบียนไว้ คือ ผู้รับ
จำนองรายแรกก็ได้รับใช้หนี้ของตนก่อน เมื่อมีเงินเหลือจึงใช้ให้แก่ผู้รับจำนองอันดับ
ต่อ ๆ มา ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 730,732 กรณีที่
เป็นปัญหาเกิดขึ้นคือ หากผู้รับจำนองรายหลังเห็นว่าเงื่อนไขในการชำระหนี้หนี้ยัง
เป็นประโยชน์แก่ตนอยู่ จึงขอให้ผู้จำนองรายแรกบังคับจำนองขายทอดตลาด

ทรัพย์สินจำนองไปโดยให้คงติดจำนองรายหลังไว้เช่นนี้ผลจะเป็นอย่างไร ในเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องจำนองแล้วจะเห็นได้ว่าหากยินยอมให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไปโดยยังคงติดจำนองอันดับหลังได้แล้ว บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 730,732 จะนำมาใช้บังคับได้อย่างไร ที่เห็นได้ชัดเจนคือหากมีการจำนองอยู่ 5 อันดับอันดับแรกบังคับจำนองนำยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้อันดับ 2 และอันดับ 4 ขอให้ขายทอดตลาดโดยคงติดจำนองของตนไว้แต่อันดับ 3 และอันดับ 5 ขอให้ขายทอดตลาดโดยปลอดจำนองของตนเช่นนี้จะปฏิบัติอย่างไร

นอกจากนี้จำนองนั้นเป็นการประกันชำระหนี้ด้วยทรัพย์สิน การที่เจ้าหนี้รับจำนองทรัพย์สินไว้ก็ด้วยเชื่อมั่นในราคาหลักทรัพย์สินขณะนั้นว่าพอชดเชยจำนวนหนี้ของตนได้ หากภายหลังผู้จำนองได้นำทรัพย์สินนั้นไปจำนองต่อไปอีกหลายอันดับและผู้รับจำนองอันดับหลังสามารถที่ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไปโดยคงติดจำนองของตนไว้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนองรายแรก เพราะทรัพย์สินจำนองที่ขายทอดตลาดย่อมจะได้ราคาต่ำเนื่องจากผู้ซื้อทรัพย์สินไปยังต้องมีภาระในหนี้จำนองรายหลังอีกแต่เมื่อถึงคราวผู้รับจำนองรายหลังขอบังคับจำนองบ้างกลับขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ราคาดีกว่า เพราะไม่มีจำนองรายแรกติดอยู่แล้วซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 473/2485 วินิจฉัยว่า ที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำนองหลายรายเมื่อมีการบังคับจำนองตามภาระจำนองรายแรกแล้ว ย่อมหลุดจากการจำนองรายหลังไปทั้งหมด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 316/2504 วินิจฉัยว่าทรัพย์สินที่จำนองไว้หลายรายได้ถูกยึดมาขายทอดตลาดในคดีแพ่งสามัญเมื่อผู้รับจำนองในลำดับแรกเป็นผู้ซื้อได้ก็มีสิทธิหักหนี้จำนองของตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 732 ดังนั้นข้อวินิจฉัยตามฎีกาข้างต้นจึงน่าจะชอบด้วยกฎหมายและความเป็นธรรมแล้ว มีข้อน่าพิจารณาว่าในกรณีกลับกัน หากผู้รับจำนองอันดับ 2 ขอบังคับจำนองยึดทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ของ

ตนก่อนผลจะเป็นเช่นไร กรณีเช่นนี้ผู้รับจำนองรายแรกมีทางแก้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 731 กล่าวคือหากเห็นว่าการบังคับจำนองของผู้รับจำนองรายหลังจะทำให้ตนเสียหายแล้ว ย่อมจะคัดค้านมิให้ผู้รับจำนองรายหลังบังคับจำนองได้ แม้ว่าหนี้ของผู้รับจำนองรายหลังจะถึงกำหนดแล้ว เช่น ก. จำนองที่ดินราคา 80,000 บาท ไว้กับ ข. ประกันหนี้ 40,000 บาท แล้วเอาไปจำนองไว้กับ ค. อีก 30,000 บาท หนี้ ข. ถึงกำหนดชำระภายใน 4 ปี แต่หนี้ของ ค. ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เมื่อหนี้ ค. ถึงกำหนดค. จึงจะดำเนินการบังคับจำนอง แต่ปรากฏว่าขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่ดินราคาไม่ดี หากนำที่ดินออกขายทอดตลาดขณะนั้นอาจได้ราคาเพียง 30,000 บาท แต่ถ้าวางไปจนหนี้ของ ข. ถึงกำหนดราคาที่ดินจะสูงขึ้นหรือในการรับจำนองที่ดินของ ก. นั้น ข. ประสงค์จะได้ดอกเบี้ยจึงกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นประโยชน์แก่ตน มิให้ ก. ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองได้ก่อนกำหนด 4 ปี ค. เข้ามารับจำนองรายหลัง แต่มีกำหนดชำระหนี้ภายใน 1 ปี ดังนี้หาก ค. จะบังคับจำนองตามสิทธิของตนย่อมจะทำให้ ข. เสียหาย ทั้งสองกรณี ข. ย่อมมีสิทธิคัดค้านมิให้ ค. บังคับจำนองได้ แต่ถ้าหาก ข. ปล่อยให้ ค. บังคับจำนองโดยมิได้คัดค้าน การบังคับจำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินในหนี้รายของ ค. ย่อมมีผลทำให้ปลอดจำนองตลอดถึงรายของ ข. ด้วย แต่เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองแล้วได้เงินสุทธิเท่าใดก็ต้องบังคับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 730, 732 ดังกล่าวนั้นแล้วข้างต้น ที่กล่าวนี้เป็นการพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย ก็คงต้องรอดูแนวฎีกาเพื่อศึกษากันต่อไป. วิรัชลิ้มวิชัย